نشأ بالكوفة ....و أقام بها، وقد جلس إلى ابن أبي ليلى، ثم صاحب أبا حنيفة وانقطع إليه.

وكان فقيهاً عالماً حافظاً وكان يعرف بحفظ الحديث، وأنه كان يحضر المحدث فيحفظ خمسين أو ستين حديثاً ثم يقوم فيمليها على الناس،وولي القضاء لثلاثة من الخلفاء هم : المهدي، والهادي، والرشيد.

وقد ألف– رحمه الله – كتباً كثيرةً في فروع العبادات والمعاملات والأحكام، ومن بينها كتاب " الخراج" وهو رسالة كتبها إلى الرشيد في مالية الدولة وأبواب الدخل على أساس القرآن والسنة وفتاوى الصحابة.

ومنها كتاب " الآثار" يرويه عن أبيه عن أبي حنيفة يوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابي، أو التابعي.

ومنها كتاب " اختلاف" أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وموضوعه ظاهر من عنوانه.

وتمتاز كتابته كما يقول أبو زهرة : بجمال التعبير، والوضوح، والجزالة، ودقة القياس، وإحكام الفكر، إلى جانب أحكام فقهية تصور فكر أبي حنيفة، وإن لم تكن من تعبيره ومن تلاميذ أبي حنيفة : [محمد بن الحسن الشيباني]

وقد سبق القول بأنه كان صغيرا عند وفاة أبي حنيفة، ولم يتلق عنه طويلا.

وإنما أتم دراسته بالعراق على أبي يوسف، وأخذ عن سفيان الثوري، والأوزاعي، ورحل إلى مالك فأخذ عنه فقه الحديث والرواية، وولي القضاء للرشيد.

وكانت له دراية واسعة باللغة والأدب.

وكان يعني بملبسه.. وكان جميل المنظر حتى قال الشافعي عنه : كان محمد بن الحسن يملأ العين والقلب.

وقال عنه : كان أفصح الناس، وكان موفور الكرامة معتزاً بالعلم.

يروي الخطيب البغدادي أن الرشيد أقبل يوماً، فقام الناس كلهم إلا محمد بن الحسن. فخرج الحاجب ينادي عليه، فجزع أصحابه.